

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 556

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26PM 2:04

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 556, no recomienda su aprobación.

La Resolución del Senado 556, según referida, tiene como propósito ordenar a la Comisión de Gobierno, realizar una investigación sobre los señalamientos que han surgido en torno a la posible otorgación de un contrato de servicios profesionales por \$38 millones en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para ser otorgados a la empresa NOLA Education LLC para implementar un programa educativo conocido como Star Academy en 25 escuelas y para impactar a cerca de 2,000 estudiantes; y para otros fines relacionados.

Esta Comisión reconoce la importancia de la transparencia y de la sana gestión gubernamental y, por ende, del uso efectivo y eficiente de los fondos y recursos públicos, particularmente cuando se trata de recursos federales dirigidos a atender poblaciones vulnerables mediante el Programa TANF. Asimismo, reconoce el interés público que han suscitado las alegaciones relacionadas con el proceso de evaluación y eventual adjudicación del antes referido proyecto educativo.

No obstante, esta Comisión entiende que el mecanismo propuesto mediante la presente Resolución no constituye, en este momento, el instrumento más adecuado ni el más eficiente para obtener la información solicitada, ya que la inmensa mayoría de los planteamientos contenidos en la medida se limitan a requerir explicaciones,



documentos, informes, comunicaciones oficiales, listas de entidades participantes, criterios de evaluación y otra información documental que obra o debe obrar en poder del Departamento de la Familia, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y otras dependencias gubernamentales relacionadas con el asunto.

Precisamente para atender este tipo de situaciones, el Reglamento del Senado de Puerto Rico contempla mecanismos específicos y expeditos de fiscalización e información dirigidos a obtener datos, documentos y contestaciones de las agencias y corporaciones públicas sin necesidad de activar el aparato investigativo formal de una comisión legislativa mediante resolución.

En particular, la Sección 18.2 del Reglamento del Senado faculta a los senadores a requerir información y documentación de las agencias, instrumentalidades y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico mediante peticiones de información, mecanismo que permite solicitar de manera puntual y expedita precisamente el tipo de información que persigue obtener la presente medida.

Esta Comisión entiende que, de surgir hallazgos que justifiquen actuaciones adicionales, la Asamblea Legislativa siempre conserva la facultad de evaluar posteriormente la conveniencia de ordenar una investigación formal mediante resolución específica y delimitada a controversias concretas y debidamente sustentadas.

Es menester señalar además que, los hechos descritos en la medida se encuentran relacionados principalmente con un proceso contractual que, según la Exposición de Motivos y la información pública disponible, no culminó con la formalización y ejecución del contrato objeto de controversia. En dicho contexto, la secretaria del Departamento de la Familia sostuvo públicamente que el proyecto nunca se implementó debido a la falta de participantes que cumplieran con los criterios de elegibilidad requeridos por el programa federal.

Esta Comisión reconoce la legitimidad del interés público relacionado con el manejo de fondos TANF y los procesos de contratación gubernamental. Sin embargo, resulta prudente agotar inicialmente los mecanismos ordinarios de obtención de información antes de ordenar una investigación legislativa formal que implique la utilización de recursos adicionales del Senado de Puerto Rico. Los objetivos



perseguidos pueden alcanzarse adecuadamente mediante la utilización de dicho mecanismo, al amparo de la Sección 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Finalmente, esta Comisión toma conocimiento de que, de ser necesario, parte de los asuntos que la R. del S. 556 pretende investigar, podrían ser atendidos dentro del marco investigativo ya autorizado mediante la Resolución del Senado 487. Dicha medida, aprobada por este Alto Cuerpo, contempla el examen de la utilización, administración, cumplimiento y fiscalización de fondos federales asignados a Puerto Rico bajo el TANF, incluyendo la identificación de deficiencias en su manejo, ejecución y resultados.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 556.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente